



PUTUSAN
Nomor 2484 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANTONIUS SUFIANTO, bertempat tinggal di Jalan Tunjungan, Nomor 2-4, Genteng, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marco Rivano Hezron, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mitra Law Office, beralamat di Ruko Panji Makmur, Blok C-15, Jalan Panjang Jiwo, Nomor 46-48, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **LIAUW PIT LANG**,
2. **AGUSTINUS SUFIANTO**,
3. **CHRISTINE SUFIANTO**,
4. **ANDREAS SUFIANTO**, kesemuanya bertempat tinggal di Perumahan Regency 21, Jalan Klampis Paris Regency II D-17, RT 04, RW 01, Kelurahan Klampis Ngasem, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Riyadh, U.B., Ph.D., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Riyadh, U.B., Ph.D., & Partners, beralamat di Jalan Juwono, Nomor 23, Surabaya dan Treasury Tower, 18th Floor, Suite J, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Hal. 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2025



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan :

- Liauw Pit Lang;
- Antonius Sufianto Alias Lai Hie Yin;
- Agustinus Sufianto;
- Christine Sufianto;
- Andreas Sufianto;

adalah ahli waris yang sah dari almarhum Eddy Sufianto;

3. Menyatakan harta peninggalan Eddy Sufianto yaitu:

Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 294/K Kelurahan Genteng Kota Surabaya, berakhir hak 30 Maret 2029, Surat Ukur Nomor 383, tanggal 12 April 1989 seluas 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Eddy Sufianto atau yang dikenal dengan Jalan Tunjungan 2-4 Surabaya.

Sebagai harta waris yang belum dibagi dan harus dibagi menurut hukum;

4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk membagi menurut hukum:

Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 294/K Kel. Genteng Surabaya, berakhir hak 30 Maret 2029, Surat Ukur Nomor 383, tanggal 12 April 1989 seluas 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Eddy Sufianto atau yang dikenal dengan Jalan Tunjungan 2-4, Surabaya;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini, yaitu terhadap barang-barang tidak bergerak tercatat atas nama Eddy Sufianto:

Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 294/K Kelurahan Genteng Kota Surabaya,

Hal. 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir hak 30 Maret 2029, Surat Ukur Nomor 383, tanggal 12 April 1989 seluas 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Eddy Sufianto atau yang dikenal dengan Jalan Tunjungan 2-4 Surabaya;

6. Menghukum kepadanya pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dihukum membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Penggugat tidak memiliki kapasitas/*legal standing* didalam mengajukan gugatan pembagian waris perkara *a quo*;
- II. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 28 Agustus 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan:
 - Liauw Pit Lang;
 - Antonius Sufianto alias Lai Hie Yin;
 - Agustinus Sufianto;
 - Christine Sufianto;
 - Andreas Sufianto;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Eddy Sufianto;

3. Menyatakan harta peninggalan Eddy Sufianto, yaitu:

Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 294/K, Kelurahan Genteng, Kota Surabaya, berakhir hak 30 Maret 2029, Surat Ukur Nomor 383, tanggal 12 April 1989, seluas 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Eddy Sufianto atau yang dikenal dengan Jalan Tunjungan 2-4 Surabaya, sebagai harta waris

Hal. 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibagi dan harus dibagi menurut hukum;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 784/PDT/2024/PT SBY, tanggal 23 Oktober 2024, dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Sby;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2024, sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Secara Elektronik (E-Court) Nomor 197/Akta.Pdt.Kasasi/2024/PN Sby, *juncto* Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal. 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi beserta memori kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 784/PDT/2024/PT SBY, tertanggal 23 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - Liauw Pit Lang;
 - Antonius Sufianto alias Lai Hie Yin;
 - Agustinus Sufianto;
 - Christine Sufianto;
 - Andreas Sufianto;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Eddy Sufianto;

3. Menyatakan harta peninggalan Eddy Sufianto yaitu :

Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 294/K Kelurahan Genteng, Kota Surabaya, berakhir hak 30 Maret 2029, Surat Ukur Nomor 383 tanggal 12 April 1989 seluas 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Eddy Sufianto atau yang dikenal dengan Jalan Tunjungan, Nomor 2-4, Surabaya;

Sebagai harta waris yang belum dibagi dan harus dibagi menurut hukum;

4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau

Hal. 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa pun juga yang mendapat hak daripadanya untuk membagi menurut hukum:

Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 294/K Kelurahan Genteng, Kota Surabaya, berakhir hak 30 Maret 2029, Surat ukur Nomor 383 tanggal 12 April 1989 seluas 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Eddy Sufianto atau yang dikenal dengan Jalan Tunjungan, Nomor 2-4, Surabaya;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini, yaitu terhadap barang-barang tidak bergerak tercatat atas nama Eddy Sufianto:

Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 294/K Kelurahan Genteng, Kota Surabaya, berakhir hak 30 Maret 2029, Surat ukur Nomor 383 tanggal 12 April 1989 seluas 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Eddy Sufianto atau yang dikenal dengan Jalan Tunjungan, Nomor 2-4, Surabaya;

6. Menghukum kepadanya pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 25 November 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Desember 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 804/Pdt.G/2015/PN Sby, tanggal 17 Februari 2016 (T.6), *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 510/PDT/2016/PT SBY, tanggal 5 Oktober 2016 (T.7), *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 864 K/PDT/2018, tanggal 23 Juli 2018 (T.8), *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 113 PK/PDT/2021, tanggal 3 Maret 2021 (T.9), yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar penguasaan obyek sengketa tanah dan bangunan SHGB Nomor 294/Keluarahan Genteng, Surabaya, Ukur Nomor 383 tanggal 12 April 1989, seluas 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Eddy Sufianto atau yang dikenal dengan Jalan Tunjungan 2-4 Surabaya, oleh Penggugat secara tidak sah karena tanpa ijin/persetujuan dari almarhum Eddy Sufianto:

– Bahwa dengan demikian meskipun Penggugat dinyatakan sebagai anak angkat dari pasangan suami istri Eddy Sufianto dan Liauw Pit Lang, namun oleh karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai anak (durhaka), sehingga tidak patut dinyatakan sebagai ahli waris untuk mewarisi obyek sengketa ini (harta peninggalan almarhum Eddy Sufianto) bersama sama dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANTONIUS SUFIANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANTONIUS SUFIANTO**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Hal. 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2025